

CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

REGLAMENTO INTERNO CORPORACION IMPERIUM

El Reglamento Interno reúne los principios y políticas que en CORPORACION IMPERIUM la estructura de CORPORACION IMPERIUM. Consecuentemente contiene normas que regulan a sus órganos y, en general, a la institución, sin que ello implique una limitación o restricción a las facultades de CORPORACION IMPERIUM. Asimismo, el Reglamento no reemplaza las obligaciones específicas de cada trabajador derivadas del cargo que desempeñan.

TÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1°

ASPECTOS GENERALES, MARCO NORMATIVO, PRELACIÓN Y SUJECCIÓN LEGAL

- 1.1. El Centro de Arbitraje se rige por la Ley de Arbitraje, la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y modificatorias vigentes, así como por las directivas y pronunciamientos de los órganos competentes, en cuanto resulten aplicables.
- 1.2. En caso de conflicto o duda interpretativa entre el presente Reglamento y las normas de contratación pública, prevalecerán estas últimas.
- 1.3. CORPORACION IMPERIUM es una institución especializada en la prevención y manejo de conflictos fundada en 2013. A lo largo de sus años de operación, ha brindado servicios de investigación, desarrollo de proyectos, consultoría, difusión, capacitación, implementación y administración de mecanismos alternativos de solución de conflictos.
- 1.4. CORPORACION IMPERIUM actúa, a través de sus órganos, como entidad organizadora y administradora de conciliaciones, arbitrajes, mediaciones y Juntas de Prevención y Resolución de Disputas, en materia de contrataciones públicas, comerciales, civiles, entre otras, en procedimientos seguidos entre entidades públicas, privadas, nacionales y extranjeras, así como cualquiera que solicite sus servicios.



CORPORACIÓN IMPERIUM

Jirón 28 de Julio N° 1167 – 2do Piso - Oficina 05
Huánuco – Perú
Tef: 062 620227 - 905595297
imperium.sg.2021@gmail.com
www.imperium.org.pe



CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

ARTÍCULO 2°

OBJETO SOCIAL DE CORPORACION IMPERIUM

2.1. De conformidad con el Estatuto de la asociación, el objeto social de CORPORACION IMPERIUM está relacionado con llevar a cabo, ya sea directamente o como entidad asesora pudiendo representar o ser representada por personas jurídicas nacionales y extranjeras, actividades de investigación, estudio, desarrollo, difusión, promoción, capacitación, implementación y administración de Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos, tales como la Negociación, Conciliación, Mediación, Arbitraje, Juntas de Prevención y Resolución de Disputas en materia de contrataciones públicas y así como entre privados, tanto en el Perú como en el extranjero.

2.2. En este sentido, la Asociación realiza las siguientes actividades, siendo su mención de carácter meramente enunciativo, mas no limitativo:

2.3. Colaborar con cualquier entidad pública y privada, vinculada o no con el sistema de administración de justicia, en la investigación, estudio, desarrollo, difusión, promoción, capacitación, implementación y administración de mecanismos alternativos para la solución de conflictos, tanto a nivel institucional, como empresarial, familiar y educativo.

2.4. Realizar estudios de investigación sobre Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos, difundiendo el desarrollo y resultados de sus trabajos a través de distintos medios de comunicación social, pudiendo para este fin, individual o conjuntamente con otras personas naturales o jurídicas, elaborar, editar e imprimir afiches, folletos, revistas, libros y publicaciones en general.

2.5. Diseñar, implementar y ejecutar proyectos para la investigación, estudio, desarrollo, difusión, promoción, capacitación, implementación y administración de Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos a todo nivel.

2.6. Participar en la promoción, financiación y organización de conversatorios, charlas, exposiciones, conferencias, fórums, seminarios, cursos, programas de capacitación y en general en toda clase de eventos que permitan informar y promover el intercambio de ideas en las áreas vinculadas a los fines de la Asociación.



CORPORACIÓN IMPERIUM

Jirón 28 de Julio N° 1167 – 2do Piso - Oficina 05
Huánuco – Perú
Tef: 062 620227 - 905595297
imperium.sg.2021@gmail.com
www.imperium.org.pe



CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

2.7. Celebrar toda clase de acuerdos, convenios, contratos, bilaterales y multilaterales, con personas naturales y jurídicas, públicas y privadas, nacionales y extranjeras, de conformidad con su objeto social.

2.8. Actuar como entidad organizadora y administradora de conciliaciones, arbitrajes, mediaciones y Juntas de Prevención y Resolución de Disputas (JPRD), y cualquier otro mecanismo de solución de disputas, en materias de contrataciones públicas, comerciales, civiles, entre otras, en procedimientos seguidos con entidades públicas, privadas, nacionales y extranjeras, así como cualquiera que solicite sus servicios.

ARTÍCULO 3°

FINALIDAD DE CORPORACION IMPERIUM

CORPORACION IMPERIUM tiene como fin ser la institución líder en Perú, en la implementación y administración de mecanismos alternativos de solución de conflictos, tales como conciliaciones, arbitrajes, mediaciones y Juntas de Prevención y Resolución de Disputas, y cualquier otro mecanismo de solución de disputas, en materias de contrataciones públicas, comerciales, civiles, entre otras, en procedimientos seguidos con entidades públicas, privadas, nacionales y extranjeras, así como cualquiera que solicite sus servicios.

ARTÍCULO 4°

MISIÓN DE CORPORACION IMPERIUM

La misión de CORPORACION IMPERIUM es desarrollar, implementar y administrar mecanismos alternativos de solución de conflictos, tales como conciliaciones, arbitrajes, mediaciones y Juntas de Prevención y Resolución de Disputas, y cualquier otro mecanismo de solución de disputas, en materias de contrataciones públicas, comerciales, civiles, entre otras, en procedimientos seguidos con entidades públicas, privadas, nacionales y extranjeras, para que nuestros usuarios puedan desarrollar sus labores de forma eficiente.



CORPORACIÓN IMPERIUM

Jirón 28 de Julio N° 1167 – 2do Piso - Oficina 05
Huánuco – Perú
Tef: 062 620227 - 905595297
imperium.sg.2021@gmail.com
www.imperium.org.pe



CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

ARTÍCULO 5°

VALORES DE CORPORACION IMPERIUM

CORPORACION IMPERIUM se guía por valores institucionales que son la base de su identidad, acciones y forma de conducción. Estos valores reflejan su compromiso ético, social y humano, y constituyen el fundamento de todas sus decisiones y actividades:

5.1. Compromiso: Asumir como propio el éxito de la organización, el desarrollo y la satisfacción de nuestros usuarios, e involucrarnos con el desarrollo de los demás miembros del equipo.

5.2. Eficiencia: Desarrollar un trabajo que supere las expectativas de nuestros usuarios, cumpliendo con los plazos establecidos y optimizando al máximo los recursos disponibles.

5.3. Creatividad: Capacidad para superar los obstáculos, imaginar y sugerir soluciones satisfactorias para nuestros usuarios.

5.4. Excelencia profesional: Estar en constante aprendizaje para desarrollar un trabajo de calidad.

5.5. Solidaridad: Ser conscientes de nuestra responsabilidad en el desarrollo y progreso de nuestro país, contribuyendo a lograr una sociedad más justa y solidaria.

5.6. Integridad: Mantener la honestidad, transparencia y ética en cada uno de nuestros actos.

5.7. Trabajo en equipo: Desarrollar un producto colectivo, fruto del aporte y colaboración de todos, que refleje la diversidad de talentos dentro de la organización.

ARTÍCULO 6°

ESTRUCTURA DE CORPORACION IMPERIUM

CORPORACION IMPERIUM se crea y organiza de acuerdo a la legislación vigente en la materia. Adicionalmente al Consejo Directivo de la institución, para todo lo referido al Centro de Arbitraje CORPORACION IMPERIUM, cuenta con los siguientes órganos para el cumplimiento de sus funciones:

CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

6.1. Director de CORPORACION IMPERIUM.

6.2. Consejo de Arbitraje y Juntas de Prevención y Resolución de Disputas

6.3. La Secretaría General

6.4. El director de CORPORACION IMPERIUM es designado por el Consejo Directivo de CORPORACION IMPERIUM y es la persona con mayor jerarquía de la institución.

6.5. El Consejo de Arbitraje y Juntas de Prevención y Resolución de Disputas y la Secretaría General están subordinados, en lo administrativo, al director de CORPORACION IMPERIUM, conforme a lo dispuesto en este Reglamento.

TÍTULO SEGUNDO

CENTRO DE ARBITRAJE CORPORACION IMPERIUM

CAPÍTULO I

ESTRUCTURA DEL CENTRO DE ARBITRAJE

ARTÍCULO 7°

ASPECTOS GENERALES DEL CENTRO

7.1. El Centro es una institución privada que desarrolla sus funciones de administración de arbitrajes y Junta de Prevención y Resolución de Disputas.

7.2. El Centro brinda servicios de instalación de árbitro único o tribunal arbitral, recusación de árbitros, designación residual de árbitros, devolución de honorarios arbitrales y solicitudes de pronunciamiento de liquidación o reliquidación de gastos arbitrales, entre otros.



CORPORACIÓN IMPERIUM

Jirón 28 de Julio N° 1167 – 2do Piso - Oficina 05
Huánuco – Perú
Tef: 062 620227 - 905595297
imperium.sg.2021@gmail.com
www.imperium.org.pe



CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

- 7.3. El Centro actúa con autonomía funcional y técnica en la administración de los procedimientos, sin perjuicio de su adscripción orgánica a CORPORACION IMPERIUM.
- 7.4. Las decisiones emitidas por los órganos del Centro en el ejercicio de sus funciones administrativas son definitivas y vinculantes en dicho ámbito, sin perjuicio de la autonomía decisoria de los árbitros y adjudicadores en la resolución de controversias.
- 7.5. El Centro administra los arbitrajes y Juntas de Prevención y Resolución de Disputas mediante el uso de herramientas tecnológicas, siendo la **plataforma digital SIREA y el correo institucional Imperium.sg.2021@gmail.com**, alojada en la página web oficial del Centro, el **medio principal para la tramitación de los procedimientos**, presentación de escritos, notificaciones y demás actuaciones arbitrales, conforme a lo establecido en el presente Reglamento.

ARTÍCULO 8°

OBJETIVOS DEL CENTRO

- 8.1. El Centro tiene por finalidad contribuir a la solución de controversias mediante el desarrollo y la práctica especializada de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, tales como conciliaciones, arbitrajes, mediaciones y Juntas de Prevención y Resolución de Disputas, y cualquier otro mecanismo de solución de disputas, en materias de contrataciones públicas, comerciales, civiles, entre otras, en procedimientos seguidos con entidades públicas, privadas, nacionales y extranjeras.
- 8.2. Las controversias sometidas a arbitraje y/o Juntas de Prevención y Resolución de Disputas se resolverán de acuerdo con los reglamentos y demás normas que regulan la actividad del Centro.



CORPORACIÓN IMPERIUM

Jirón 28 de Julio N° 1167 – 2do Piso - Oficina 05
Huánuco – Perú
Tef: 062 620227 - 905595297
imperium.sg.2021@gmail.com
www.imperium.org.pe



CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

- 8.3. La misión del Centro es brindar el servicio de administración de mecanismos alternativos de solución de conflictos, tales como conciliaciones, arbitrajes, mediaciones y Juntas de Prevención y Resolución de Disputas, y cualquier otro mecanismo de solución de disputas, en materias de contrataciones públicas, comerciales, civiles, entre otras, en procedimientos seguidos con entidades públicas, privadas, nacionales y extranjeras. El Centro no resuelve los conflictos por cuenta propia.
- 8.4. El Centro actúa también como institución nominadora de árbitros y adjudicadores, encargado de resolver recusaciones en procedimientos arbitrales o de Juntas de Prevención y Resolución de Disputas no administrados por el Centro.

ARTÍCULO 9°

SEDE

- 9.2. La sede del Centro está ubicada en Jirón 28 de julio N°1167, segundo piso, oficina 05, distrito de Huánuco, provincia y departamento de Huánuco.
- 9.3. El Consejo de CORPORACION IMPERIUM podrá establecer oficinas, sucursales o filiales, de ser necesario para el desempeño de sus funciones, en el país o el extranjero.

ARTÍCULO 10°

ATRIBUCIONES DEL CENTRO DE ARBITRAJE Y JUNTAS DE PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

Para el cumplimiento de sus objetivos, el Centro podrá llevar a cabo las siguientes actividades:

CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

- 10.1. Actuar como institución administradora de los procedimientos arbitrales y de Juntas de Prevención y Resolución de Disputas.
- 10.2. Designar y confirmar árbitros y/o adjudicadores, así como resolver recusaciones que se presenten contra estos, a través del Consejo, conforme a los respectivos Reglamentos.
- 10.3. Llevar un Registro de Árbitros y Adjudicadores.
- 10.4. Absolver consultas, elaborar estudios e informes de cuestiones relativas al arbitraje y Juntas de Prevención y Resolución de Disputas.
- 10.5. Celebrar, mantener y fomentar acuerdos tendientes a desarrollar relaciones con organismos e instituciones, nacionales y extranjeros, interesados en el arbitraje y/o Juntas de Prevención y Resolución de Disputas.
- 10.6. Propender a la institucionalización y divulgación del arbitraje y/o Juntas de Prevención y Resolución de Disputas.

ARTÍCULO 11°

RESPONSABILIDADES DEL CENTRO

El Centro no asume responsabilidad alguna por las consecuencias que, por acción u omisión, en el ejercicio de sus funciones, se ocasionen a las partes o terceros, por los árbitros, adjudicadores o expertos, designados por éste o por las partes.



CORPORACIÓN IMPERIUM

Jirón 28 de Julio N° 1167 – 2do Piso - Oficina 05
Huánuco – Perú
Tef: 062 620227 - 905595297
imperium.sg.2021@gmail.com
www.imperium.org.pe



CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

CÁPITULO II

ÓRGANO DIRECTIVO

ARTÍCULO 12°

DENOMINACIÓN

EL ÓRGANO DIRECTIVO DE CORPORACION IMPERIUM SE DENOMINA DIRECTOR(A).

FUNCIONES GENERALES

El Director de CORPORACION IMPERIUM es el encargado de dirigir y planear todas las estrategias para la gestión de la administración de todos los mecanismos alternativos de resolución de controversias. El Director de CORPORACION IMPERIUM nombra a los miembros del Consejo de Arbitraje y Juntas de Prevención y Resolución de Disputas y la Secretaría General, entre otras funciones que establezca este reglamento.

ARTÍCULO 13°

NOMBRAMIENTO

13.1. El director de CORPORACION IMPERIUM es nombrado por el Consejo Directivo de CORPORACION IMPERIUM por un período de dos (2) años. Puede ser reelegido indefinidamente.

13.2. Para ser designado director, se requiere, cuando menos, lo siguiente:

1. Educación superior universitaria completa, en las carreras de derecho, administración, economía, ingeniería, contabilidad o afines.



CORPORACIÓN IMPERIUM

Jirón 28 de Julio N° 1167 – 2do Piso - Oficina 05
Huánuco – Perú
Tef: 062 620227 - 905595297
imperium.sg.2021@gmail.com
www.imperium.org.pe



CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

ARTÍCULO 14°

FUNCIONES Y OBLIGACIONES DEL DIRECTOR DEL CENTRO

El Director del Centro de Arbitraje de **CORPORACIÓN IMPERIUM** es la máxima autoridad administrativa e institucional del Centro y ejerce sus funciones con sujeción a la normativa vigente, al presente Reglamento y a los principios de legalidad, imparcialidad, independencia, eficiencia y transparencia. Son funciones y obligaciones del Director las siguientes:

A. Dirección estratégica, normativa y administrativa

1. **Dirigir, conducir y supervisar** el planeamiento estratégico, la gestión administrativa y el desarrollo institucional del Centro de Arbitraje, asegurando su adecuado, continuo y sostenible funcionamiento, así como el cumplimiento de sus fines y objetivos institucionales.
2. Supervisar permanentemente la actualización y correcta aplicación de la normativa vigente en materia de contratación pública, en especial la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las disposiciones complementarias que resulten aplicables.
3. Proponer, aprobar, emitir y disponer la implementación de directrices, lineamientos, reglamentos, tarifarios y demás disposiciones internas necesarias para el cumplimiento de los fines del Centro.
4. Dictar disposiciones que orienten el accionar de los órganos y unidades subordinadas, asegurando el cumplimiento de los objetivos institucionales del Centro.
5. Dirigir, evaluar y adoptar las medidas correctivas necesarias respecto de la gestión financiera, administrativa y operativa del Centro.
6. El Director ejercerá sus funciones respetando estrictamente la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las disposiciones emitidas por el OSCE, cuando resulten aplicables, no pudiendo dictar directrices ni adoptar decisiones que las contravengan, ni afectar la independencia, imparcialidad o colegialidad de los órganos decisorios del Centro.



CORPORACIÓN IMPERIUM

Jirón 28 de Julio N° 1167 – 2do Piso - Oficina 05
Huánuco – Perú
Tef: 062 620227 - 905595297
imperium.sg.2021@gmail.com
www.imperium.org.pe



CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

B. Representación institucional y relaciones externas

7. Representar legal e institucionalmente al Centro de Arbitraje ante toda clase de autoridades administrativas, judiciales y arbitrales, así como ante entidades públicas y privadas, nacionales o extranjeras.
8. Establecer y mantener relaciones institucionales internas y externas que contribuyan al uso eficiente y adecuado de los recursos del Centro y al fortalecimiento de su imagen, prestigio y posicionamiento institucional.
9. Informar periódicamente al Consejo Directivo sobre el estado, desempeño, resultados y proyección institucional del Centro.

C. Control institucional, debido proceso y ética

10. Velar por el respeto del debido proceso arbitral, la independencia e imparcialidad de los árbitros y adjudicadores, así como por el correcto desarrollo de los procedimientos administrados por el Centro, sin intervenir en la decisión de fondo de las controversias.
11. Prevenir, identificar y gestionar los conflictos de interés que puedan presentarse en los procesos arbitrales, en los órganos del Centro o en su personal.
12. Denunciar ante las autoridades competentes todo acto, falta o delito en el que incurra cualquier miembro del Centro, sin perjuicio de las acciones internas que correspondan conforme al presente Reglamento.

D. Gestión de recursos humanos y estructura organizacional

13. Evaluar el desempeño del personal administrativo y operativo del Centro, conforme a las políticas, objetivos y necesidades institucionales.
14. Realizar reuniones periódicas con la Secretaría General y los demás órganos del Centro, con la finalidad de coordinar, supervisar y optimizar la gestión institucional.



CORPORACIÓN IMPERIUM

Jirón 28 de Julio N° 1167 – 2do Piso - Oficina 05
Huánuco – Perú
Tef: 062 620227 - 905595297
imperium.sg.2021@gmail.com
www.imperium.org.pe



CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

15. Delegar en el secretario general u otros funcionarios las funciones que considere necesarias para el mejor desarrollo del Centro, sin perjuicio de conservar la responsabilidad final sobre dichas funciones.

E. Gestión arbitral y de Juntas de Prevención y Resolución de Disputas

16. Nominar y designar a los árbitros cuando no hubieran sido nombrados por las partes o cuando estas así lo soliciten, en procesos ad hoc, administrados o institucionales, verificando la inexistencia de conflictos de interés.
17. Designar a los secretarios arbitrales cuando no hubieran sido nombrados por las partes o cuando estas lo soliciten, en procesos ad hoc, administrados o institucionales, cuidando la inexistencia de conflictos de interés.
18. Examinar, evaluar e incorporar a los árbitros, adjudicadores y demás profesionales a los registros del Centro, pudiendo invitar directamente a las personas que considere idóneas.
19. Disponer la sustitución de árbitros, adjudicadores o secretarios arbitrales cuando corresponda, conforme al presente Reglamento y a la normativa aplicable.
20. Designar al secretario técnico en los procesos de Juntas de Prevención y Resolución de Disputas.
21. Fijar y reajustar los gastos administrativos del Centro, así como los honorarios del Tribunal Arbitral y de las Juntas de Prevención y Resolución de Disputas, conforme a los criterios institucionales y normativos vigentes.

F. Confidencialidad y responsabilidad

22. Mantener estricta confidencialidad respecto de toda información, documentación, expedientes, actuaciones arbitrales, decisiones internas, deliberaciones, datos administrativos o cualquier otra información a la que tenga acceso en el ejercicio de sus funciones, cualquiera sea su naturaleza o soporte.



CORPORACIÓN IMPERIUM

Jirón 28 de Julio N° 1167 – 2do Piso - Oficina 05
Huánuco – Perú
Tef: 062 620227 - 905595297
imperium.sg.2021@gmail.com
www.imperium.org.pe



CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

23. La obligación de confidencialidad subsiste de manera indefinida aun después del cese, renuncia, remoción o conclusión de sus funciones como Director.
24. La vulneración, divulgación, uso indebido o revelación total o parcial de dicha información constituye falta grave y genera responsabilidad civil directa, siendo causal expresa de indemnización a favor del Centro de Arbitraje, sin perjuicio de las acciones legales que correspondan conforme a ley.

G. Vicedirección del Centro

25. El Director podrá designar al Vicedirector del Centro, quien lo apoyará en el ejercicio de sus funciones y lo sustituirá temporalmente en los casos de ausencia, impedimento o vacancia.
26. La designación del Vicedirector recaerá en una persona que cumpla con los mismos requisitos de idoneidad, probidad y experiencia exigidos para el cargo de Director, tendrá carácter de cargo de confianza y estará sujeta a ratificación por el órgano competente del Centro.
27. El Vicedirector actuará bajo la dirección y responsabilidad del Director, no pudiendo intervenir en aquellas materias que el presente Reglamento reserve de manera exclusiva al Director, y podrá ser removido en cualquier momento mediante decisión comunicada al órgano competente del Centro.

ARTÍCULO 15°

IMPEDIMENTOS

15.1. El director está prohibido de atender a las partes de un procedimiento arbitral en trámite, sin conocimiento de la Secretaría General o el Consejo de Arbitraje, siempre que dicha reunión sea relacionada con alguno de los procesos que se encuentran en trámite ante el Centro.

15.2. No puede, durante el ejercicio del cargo, intervenir personalmente, en calidad de conciliador, mediador, experto, asesor, árbitro, adjudicador, abogado o similar, en litigio alguno sometido a arbitraje institucional o Juntas de Prevención y Resolución de Disputas administrados por el Centro.



CORPORACIÓN IMPERIUM

Jirón 28 de Julio N° 1167 – 2do Piso - Oficina 05
Huánuco – Perú
Tef: 062 620227 - 905595297
imperium.sg.2021@gmail.com
www.imperium.org.pe



CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

15.3. Cuando tenga impedimento o esté involucrado en un proceso ante el Centro, debe informarlo al Consejo y secretario general y abstenerse de participar en los actos relativos al mismo.

CÁPITULO III ÓRGANO DECISORIO

ARTICULO 16°

DENOMINACIÓN

El Órgano Decisorio de CORPORACION IMPERIUM se denomina Consejo superior de Arbitraje y Juntas de Prevención y Resolución de Disputas.

DEFINICIÓN

El Consejo de Arbitraje y Juntas de Prevención y Resolución de Disputas tiene la función de asegurar la aplicación de los Reglamentos del Centro y para ello dispondrá de todos los poderes necesarios. Además, está encargado de interpretar los Reglamentos del Centro y proponer, eventualmente, las modificaciones que estime necesarias.

ARTÍCULO 17°

NOMBRAMIENTO, PROCESO DE SELECCIÓN Y COMPOSICIÓN

17.1. Compete a la Asociación civil de CORPORACION IMPERIUM nombrar por un período de dos (02) años al Consejo superior y Juntas de Prevención y Resolución de Disputas del Centro integrado por tres (03) miembros, un presidente, y dos (2) vocales. Sus miembros pueden ser reelegidos indefinidamente.

17.2. Para formar parte del Consejo, deben ser abogados, ingenieros, economistas, contadores u otra carrera afín por la que se acredite su experiencia en gestión pública, la cantidad de años en el ejercicio de la profesión debe ser como mínima de



CORPORACIÓN IMPERIUM

Jirón 28 de Julio N° 1167 – 2do Piso - Oficina 05
Huánuco – Perú
Tef: 062 620227 - 905595297
imperium.sg.2021@gmail.com
www.imperium.org.pe



CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

dos (2) años, tener una sólida formación en gestión pública.

17.3. No contar con sentencia condenatoria consentida o ejecutoriada por delito doloso o encontrarse inhabilitado judicialmente para el ejercicio profesional.

17.4. No puede integrar el Consejo quienes se encuentren impedidos para ejercer la función de árbitro conforme a la normativa de contratación pública.

ARTÍCULO 18°

FUNCIONES, ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES

El Consejo de Arbitraje y de Juntas de Prevención y Resolución de Disputas es el órgano colegiado encargado de velar por la correcta aplicación, interpretación y observancia de los Reglamentos del Centro, del Código de Ética y de las demás normas que regulan su actividad, actuando con independencia funcional, sin intervenir en la gestión administrativa ni en la decisión de fondo de las controversias sometidas a arbitraje o a Juntas de Prevención y Resolución de Disputas.

Son funciones, atribuciones y obligaciones del Consejo las siguientes:

18.1. Asegurar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en los Reglamentos del Centro, el Código de Ética y las demás normas que regulan su funcionamiento.

18.2. Resolver las recusaciones de árbitros y/o adjudicadores, así como todas las cuestiones relativas a su renuncia, inhibición o impedimento, incluyendo, cuando corresponda, la devolución total o parcial de honorarios, conforme a la normativa aplicable.

18.3. Aprobar el formato de la Declaración Jurada de Árbitros y/o Adjudicadores y supervisar su correcta presentación.

18.4. Imponer las sanciones que correspondan de acuerdo con el Código de Ética, tanto en procedimientos arbitrales como en los procedimientos de las Juntas de Prevención y Resolución de Disputas, garantizando el debido proceso.



CORPORACIÓN IMPERIUM

Jirón 28 de Julio N° 1167 – 2do Piso - Oficina 05
Huánuco – Perú
Tef: 062 620227 - 905595297
imperium.sg.2021@gmail.com
www.imperium.org.pe



CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

18.5. Proponer al órgano competente la designación del Director y del Vicedirector del Centro de Arbitraje, conforme a lo establecido en el presente Reglamento, sin asumir funciones de nombramiento directo.

18.6. Dictar directivas de carácter general destinadas a interpretar o aclarar el contenido de los Reglamentos del Centro o de las disposiciones que regulen su funcionamiento, sin modificarlos ni contradecirlos.

18.7. Absolver consultas de carácter general relativas a la interpretación y aplicación de los Reglamentos del Centro o de cualquier otra norma que regule su actividad, sin pronunciarse sobre casos concretos en trámite.

18.8. Fijar los costos administrativos correspondientes a las consultas que emita el Consejo u otros servicios del Centro que no se encuentren expresamente previstos en el tarifario vigente, debiendo comunicar dichas tarifas al órgano administrativo correspondiente.

18.9. Supervisar y promover la capacitación, actualización y evaluación continua de los árbitros y/o adjudicadores inscritos en los registros del Centro, cuando corresponda.

18.10. En caso de cese, renuncia, impedimento o vacancia de alguno de sus miembros, proponer al Director del Centro a la persona que actuará en su reemplazo, conforme al procedimiento establecido en el presente Reglamento.

18.11. Ejercer las demás funciones que le atribuyan el presente Reglamento Interno, los Reglamentos del Centro y las demás normas aplicables.

18.12. En la interpretación y aplicación de los Reglamentos del Centro, el Consejo deberá observar de manera obligatoria la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y los principios que los rigen, cuando se trate de arbitrajes o Juntas derivados de contratación pública.

ARTÍCULO 19°

SESIONES DEL CONSEJO SUPERIOR DE ARBITRAJE Y DE JUNTAS DE PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS



CORPORACIÓN IMPERIUM

Jirón 28 de Julio N° 1167 – 2do Piso - Oficina 05
Huánuco – Perú
Tef: 062 620227 - 905595297
imperium.sg.2021@gmail.com
www.imperium.org.pe



CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

El Consejo Superior de Arbitraje y de Juntas de Prevención y Resolución de Disputas sesionará de manera ordinaria como mínimo una (1) vez al mes, en el día y hora que determine su Presidente.

Las sesiones se realizarán preferentemente de manera no presencial, a través de medios electrónicos o tecnológicos que garanticen la identificación de los participantes, la deliberación y la adopción válida de acuerdos, conforme a las disposiciones que establezca el Centro.

Excepcionalmente, las sesiones podrán realizarse de manera presencial, cuando así lo disponga el Presidente o cuando lo solicite la mayoría de los miembros del Consejo.

El Consejo podrá sesionar de manera extraordinaria cuando sea convocado por el Presidente o cuando lo solicite, por escrito, al menos un tercio (1/3) de sus miembros.

Las convocatorias deberán efectuarse con una anticipación razonable, y los acuerdos adoptados en sesiones presenciales o no presenciales tendrán plena validez y eficacia, dejándose constancia de ello en el acta correspondiente.

Las sesiones del Consejo, sean presenciales o no presenciales, tienen carácter estrictamente confidencial. En consecuencia, queda expresamente prohibida la grabación, reproducción, difusión, transmisión o conservación, total o parcial, por cualquier medio o soporte audio, video, captura de pantalla o similar, sin autorización expresa y previa del Consejo.

El incumplimiento de esta prohibición constituirá falta grave, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles y/o penales a que hubiera lugar, así como de las medidas disciplinarias internas que correspondan, incluida la nulidad de la participación del infractor en la sesión y la adopción de acciones correctivas por el Centro.

ARTÍCULO 20°

QUÓRUM Y MAYORÍAS



CORPORACIÓN IMPERIUM

Jirón 28 de Julio N° 1167 – 2do Piso - Oficina 05
Huánuco – Perú
Tef: 062 620227 - 905595297
imperium.sg.2021@gmail.com
www.imperium.org.pe



CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

20.1. Se requiere la participación de dos (2) miembros para que exista quorum. Las decisiones se tomarán por mayoría simple de votos. En caso de empate, el presidente, o quien haga sus veces, tiene voto dirimente. Todos los miembros deberán pronunciarse, salvo que le afecte algún impedimento.

20.2. El secretario general concurre a las sesiones del Consejo, con voz, pero sin voto y su presencia no se computa para efectos del quorum.

ARTÍCULO 21°

TOMA DE DECISIONES URGENTES

Las decisiones urgentes que, de manera excepcional, adopte el Presidente del Consejo deberán limitarse a actos de trámite o de administración interna impostergables, debiendo ser informadas y sometidas obligatoriamente a ratificación del Consejo en la sesión inmediata siguiente, bajo sanción de nulidad.

ARTÍCULO 22°

ACUERDOS Y RESOLUCIONES DEL CONSEJO

Los acuerdos adoptados por el Consejo Superior de Arbitraje y de Juntas de Prevención y Resolución de Disputas se formalizarán obligatoriamente mediante Resoluciones del Consejo, las cuales constituirán los únicos actos oficiales, válidos, vinculantes y ejecutables del Consejo, y serán emitidas conforme a las competencias que le confiere el presente Reglamento.

Las Resoluciones del Consejo serán numeradas, motivadas cuando corresponda, y suscritas por el Presidente del Consejo o por quien ejerza sus funciones, sin perjuicio de que puedan ser firmadas también por los demás miembros que hayan participado en la decisión.

No se levantarán actas, minutas ni registros formales de las sesiones del Consejo, careciendo de valor jurídico cualquier documento distinto a las Resoluciones emitidas conforme al presente artículo.

Las Resoluciones del Consejo serán elaboradas y custodiadas por el Secretario General del Centro, en estricta reserva y confidencialidad.



CORPORACIÓN IMPERIUM

Jirón 28 de Julio N° 1167 – 2do Piso - Oficina 05
Huánuco – Perú
Tef: 062 620227 - 905595297
imperium.sg.2021@gmail.com
www.imperium.org.pe



CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

Las Resoluciones podrán ser suscritas mediante firma manuscrita o firma digital y electrónica, teniendo esta última plena validez y eficacia jurídica conforme a la normativa vigente.

Las decisiones del Consejo se formalizan exclusivamente mediante Resoluciones.

Sin perjuicio de lo anterior, el secretario general llevará un registro interno y reservado de sesiones, que contendrá únicamente la fecha, modalidad, asistentes y número de resolución emitida, sin consignar deliberaciones ni contenidos, con fines de control institucional y probatorio.

ARTÍCULO 23°

CARÁCTER CONFIDENCIAL DE LAS DELIBERACIONES DEL CONSEJO SUPERIOR DE ARBITRAJE Y JUNTAS DE PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

1. Las deliberaciones del Consejo de Arbitraje y Juntas de Prevención y Resolución de Disputas tienen carácter confidencial para quien en ellas participe, sea cual fuere el título en que lo hiciere.
2. A las sesiones del Consejo Superior de Arbitraje y Juntas de Prevención y Resolución de Disputas solo podrán asistir sus miembros y el personal de la Secretaría General. No obstante, excepcionalmente, el presidente o quien haga sus veces, podrá invitar a otras personas a asistir a dichas sesiones. Estas personas deberán respetar el carácter confidencial de las sesiones.
3. En el caso de que algún miembro del Consejo Superior de Arbitraje y Juntas de Prevención y Resolución de Disputas falte a la confidencialidad, el presidente o quien haga sus veces, remitirá lo actuado al Director de CORPORACION IMPERIUM, con su recomendación de sanción. Tratándose del secretario general, de un secretario Arbitral o de un empleado administrativo del Centro, el Consejo de Arbitraje y Juntas de Prevención y Resolución de Disputas determinará la sanción que corresponda de acuerdo con sus facultades. Si se trata de terceros o de personas que pertenecen al Registro de Árbitros y/o Adjudicadores, se podrá aplicar las sanciones dispuestas en el Reglamento y el Código de Ética, según corresponda.



CORPORACIÓN IMPERIUM

Jirón 28 de Julio N° 1167 – 2do Piso - Oficina 05
Huánuco – Perú
Tef: 062 620227 - 905595297
imperium.sg.2021@gmail.com
www.imperium.org.pe



CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

ARTÍCULO 24°

TRAMITACIÓN DE INCIDENTES

24.1. La secretaria general pondrá en conocimiento del Consejo de Arbitraje y Juntas de Prevención y Resolución de Disputas los incidentes que se generen en la tramitación de los procesos arbitrales o de Juntas de Prevención y Resolución de Disputa, de conformidad con los Reglamentos, normas y Códigos vigentes.

24.2. El Consejo de Arbitraje, dependiendo del tipo de incidente, sesionará de forma virtual para adoptar decisiones. Excepcionalmente, tratándose exclusivamente de actos de trámite o coordinaciones internas, podrá comunicarse vía correo electrónico, debiendo formalizarse toda decisión mediante sesión válida y Resolución correspondiente.

24.3. La Secretaría General es la encargada de notificar las decisiones que toma el Consejo a las partes involucradas.

24.4. Las decisiones adoptadas por el Consejo serán notificadas a las partes a través de la plataforma SIREA y del correo electrónico institucional, entendiéndose válidamente notificadas desde la fecha en que queden registradas en dicha plataforma. Los plazos que correspondan se computarán desde el día hábil siguiente de efectuada la notificación.

ARTÍCULO 25°

IMPEDIMENTOS E INHIBICIÓN DE SUS MIEMBROS Y CAUSALES DE REMOCIÓN

25.1. Los miembros del Consejo de Arbitraje y Juntas de Prevención y Resolución de Disputas están prohibidos de atender separadamente a las partes de un procedimiento arbitral en trámite. El incumplimiento de esta norma acarrea el cese del infractor como integrante del Consejo.



CORPORACIÓN IMPERIUM

Jirón 28 de Julio N° 1167 – 2do Piso - Oficina 05
Huánuco – Perú
Tef: 062 620227 - 905595297
imperium.sg.2021@gmail.com
www.imperium.org.pe



CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

25.2. Ningún miembro del Consejo, así como el personal del Centro, durante el ejercicio del cargo, puede intervenir personalmente, en calidad de conciliador, mediador, experto, asesor, árbitro, adjudicador, abogado o similar, en litigio alguno sometido a arbitraje y/o Juntas de Prevención y Resolución de Disputas administrados por el Centro.

25.3. Los miembros del Consejo Superior de Arbitraje y Juntas de Prevención y Resolución de Disputas podrán, únicamente, desempeñarse como árbitros, en casos entre partes privadas, en los que sean designados por cualquiera de las partes.

25.4. Cuando algún miembro del Consejo Superior tenga impedimento o esté involucrado en un proceso ante el Centro, debe informar al presidente del consejo y abstenerse de participar en los actos relativos al mismo.

25.5. La persona involucrada no recibirá documentación ni información alguna relacionada con el proceso y estará prohibido de realizar gestiones referidas a este.

25.6. Sin perjuicio de lo anterior, los miembros pueden ser removidos debido por alguna de las siguientes causales:

25.6.1. Pérdida sobreviniente de los requisitos para acceder al cargo, de acuerdo con los requisitos establecidos en el presente Reglamento Interno.

25.6.2. Ser sancionado con sentencia condenatoria consentida o ejecutoriada por delito doloso.

25.6.3. Ser inhabilitado judicialmente para el ejercicio profesional.

25.6.4. Incumplir el deber de confidencialidad.

25.6.5. Infringir la prohibición de atender separadamente a las partes de un procedimiento arbitral o de Juntas de Prevención y Resolución de Disputas en trámite.

25.6.6. Participación indebida en calidad de conciliador, mediador, experto, asesor, árbitro, adjudicador, abogado o similar en cualquier litigio sometido a arbitraje y/o Juntas de Prevención y Resolución de Disputas administrado por el CORPORACION IMPERIUM.

25.6.7. Omitir el deber de inhibición.



CORPORACIÓN IMPERIUM

Jirón 28 de Julio N° 1167 – 2do Piso - Oficina 05
Huánuco – Perú
Tef: 062 620227 - 905595297
imperium.sg.2021@gmail.com
www.imperium.org.pe



CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

25.6.8. Inasistencia injustificada a tres (3) sesiones consecutivas del Consejo o a cinco (5) sesiones no consecutivas durante un año calendario, sean estas presenciales o no presenciales.

ARTÍCULO 26°

ATRIBUCIONES DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE ARBITRAJE Y JUNTAS DE PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

26.1. El presidente del Consejo gozará de las atribuciones siguientes:

26.2. Convocar y presidir las sesiones del Consejo.

26.3. Representar al Centro, directamente o por delegación, en cualquier acto público

26.4. Resolver recusaciones en los casos de Árbitro de Emergencia.

26.5. Cualquier otra disposición que haya sido acordada por el Consejo.

26.6. En los casos de ausencia o impedimento temporal del presidente, será reemplazado en todas sus funciones por el vicepresidente.



CORPORACIÓN IMPERIUM

Jirón 28 de Julio N° 1167 – 2do Piso - Oficina 05
Huánuco – Perú
Tef: 062 620227 - 905595297
imperium.sg.2021@gmail.com
www.imperium.org.pe



CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

CÁPITULO III ÓRGANO DE GESTIÓN

ARTÍCULO 27°

DENOMINACIÓN

EL ÓRGANO DE GESTIÓN DE CORPORACION IMPERIUM ES SU SECRETARÍA GENERAL.

DEFINICIÓN

27.1. La Secretaría General es la encargada de la organización y administración de los procesos sometidos al Centro y el cumplimiento de los acuerdos adoptados por el Consejo.

27.2. Está a cargo de un profesional que administrará los arbitrajes y las juntas de prevención y resolución de disputas.

27.3. Tiene como finalidad de asegurar el cumplimiento de las normas procedimientos y requisitos legales para la adecuada gestión de los arbitrajes y las juntas de prevención y resolución de disputas, gestionar en forma directa o a través de las secretarías arbitrales, los arbitrajes, supervisar y monitorear el desempeño de los secretarios arbitrales, así como, del personal que presta apoyo a los adjudicadores, miembros de las juntas de prevención y resolución de disputas, entre otras funciones que establezca el Reglamento.

ARTÍCULO 28°

CONFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA GENERAL

Para ser designado como secretario general del Centro se requiere, cuando menos, lo siguiente:



CORPORACIÓN IMPERIUM

Jirón 28 de Julio N° 1167 – 2do Piso - Oficina 05
Huánuco – Perú
Tef: 062 620227 - 905595297
imperium.sg.2021@gmail.com
www.imperium.org.pe



CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

1. Ser mayor de edad.
2. Educación superior universitaria completa en la carrera de derecho.
3. experiencia mínima de un (1) año en gestión pública, arbitraje, contratación pública o administración de mecanismos de resolución de controversias.

ARTÍCULO 29°

REQUISITOS PARA SER DESIGNADO SECRETARIO ARBITRAL

Para ser designado como secretario arbitral del Centro se requiere, cuando menos, lo siguiente:

1. Ser mayor de edad.
2. experiencia de 01 año en gestión pública.
3. conocimiento y certificación en office básico.

ARTÍCULO 30°

PROCEDIMIENTO PARA EL NOMBRAMIENTO DEL SECRETARIO GENERAL

1. El Director de CORPORACION IMPERIUM designará al secretario general.
2. El secretario general es nombrado por el Director de CORPORACION IMPERIUM por un período de dos (2) años. Puede ser reelegido indefinidamente

ARTÍCULO 31

FUNCIONES Y OBLIGACIONES DEL SECRETARIO GENERAL

Son funciones del secretario general las siguientes:

1. Actuar como secretario del Consejo con derecho a voz.

CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

2. Recibir las peticiones de arbitraje y/o y Juntas de Prevención y Resolución de Disputas
3. Actuar conforme al Reglamento de Arbitraje y Juntas de Prevención y Resolución de Disputas.
4. Actuar como secretario en los procesos de arbitraje y/o Juntas de prevención y Resolución de Disputas administrados por el Centro, directamente o a través de la designación de secretarios arbitrales, delegándoles las atribuciones propias de su función.
5. Mantener actualizado el Registro de Árbitros y/o Adjudicadores del Centro, en coordinación con el Director.
6. Expedir constancias y certificaciones de las actuaciones arbitrales y/o y Juntas de Prevención y Resolución de Disputas, incluyendo la acreditación de los árbitros y/o adjudicadores.
7. Llevar un registro actualizado de los procesos tramitados ante el Centro.
8. Difundir resúmenes de los laudos arbitrales y/o decisiones de las y Juntas de Prevención y Resolución de Disputas, cuando queden consentidos, garantizando el anonimato de las partes involucradas, únicamente cuando estas así lo autoricen expresamente o lo disponga la Ley.
9. Presentar periódicamente al Consejo informes sobre las actividades del Centro.
10. Coordinar los programas de difusión y capacitación del Centro.
11. Custodiar y mantener al día los libros de actas de las sesiones del Consejo.
12. Llevar el Libro de Sanciones al que hace referencia el Código de Ética del Centro.
13. Ejercer las demás funciones que establezcan las normas que regulan la actividad del Centro.
14. Administrar y supervisar la plataforma digital SIREA y el correo electrónico institucional, garantizando el adecuado registro, custodia y trazabilidad de las actuaciones arbitrales.



CORPORACIÓN IMPERIUM

Jirón 28 de Julio N° 1167 – 2do Piso - Oficina 05
Huánuco – Perú
Tef: 062 620227 - 905595297
imperium.sg.2021@gmail.com
www.imperium.org.pe



CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

15. Verificar la correcta presentación de escritos, documentos y acreditaciones de pago efectuadas a través de la plataforma SIREA y del correo electrónico institucional.

ARTÍCULO 32°

REMOCIÓN Y SANCIONES DE SECRETARIOS

1. El secretario general podrá ser removido por el Director de CORPORACION IMPERIUM y los secretarios arbitrales por el secretario general.
2. Las sanciones a los secretarios están reguladas en el Código de Ética.



CORPORACIÓN IMPERIUM

Jirón 28 de Julio N° 1167 – 2do Piso - Oficina 05
Huánuco – Perú
Tef: 062 620227 - 905595297
imperium.sg.2021@gmail.com
www.imperium.org.pe



CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

TÍTULO TERCERO

ÁRBITROS Y/O ADJUDICADORES POR EL CENTRO

CAPÍTULO I

FUNCIONES Y OBLIGACIONES

ARTÍCULO 33°

FUNCIONES DE LOS ÁRBITROS

Los árbitros tienen como función principal dirigir el proceso, garantizando el trato igualitario de las partes, conforme al procedimiento que han pactado éstas y las reglas del proceso.

ARTÍCULO 34°

OBLIGACIONES DE LOS ÁRBITROS

Son obligaciones de los árbitros:

1. Cumplir de forma independiente e imparcial las funciones que tiene a su cargo.
2. Participar en las deliberaciones, de ser el caso, y votar en toda decisión que se emita.
3. Contar con la disponibilidad suficiente para atender el proceso de forma célere.
4. Ejercer sus funciones de acuerdo con las normas del Centro, así como cualquier regla pactada por las partes o dispuestas en la norma.
5. Declarar todo hecho que pueda generar dudas justificadas sobre su imparcialidad o independiente.
6. Actuar de forma diligente, eficiente, transparente y confidencial.



CORPORACIÓN IMPERIUM

Jirón 28 de Julio N° 1167 – 2do Piso - Oficina 05
Huánuco – Perú
Tef: 062 620227 - 905595297
imperium.sg.2021@gmail.com
www.imperium.org.pe



CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

ARTÍCULO 35°

FUNCIONES DE LOS ADJUDICADORES

La función de los adjudicadores es prevenir, evitar y resolver las controversias que se presenten en la ejecución de un contrato, a partir de todas las herramientas que el Reglamento de Juntas de Prevención y Resolución de Disputas establece, así como las que dispone la norma vigente.

ARTÍCULO 36°

OBLIGACIONES DE LOS ADJUDICADORES

1. Cumplir de forma independiente e imparcial las funciones que tiene a su cargo.
2. Participar en las deliberaciones, de ser el caso, y votar en toda decisión que se emita.
3. Contar con la disponibilidad suficiente para atender el proceso de forma célere.
4. Ejercer sus funciones de acuerdo con las normas del Centro, así como cualquier regla pactada por las partes o dispuestas en la norma.
5. Declarar todo hecho que pueda generar dudas justificadas sobre su imparcialidad o independiente.
6. Actuar de forma diligente, eficiente, transparente y confidencial.



CORPORACIÓN IMPERIUM

Jirón 28 de Julio N° 1167 – 2do Piso - Oficina 05
Huánuco – Perú
Tef: 062 620227 - 905595297
imperium.sg.2021@gmail.com
www.imperium.org.pe



CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

CAPÍTULO II

NÓMINAS DE ÁRBITROS Y/O ADJUDICADORES

ARTÍCULO 37°

REGISTROS DEL CENTRO

1. El Centro mantendrá un Registro de Árbitros y/o Adjudicadores en forma permanente. El Consejo aprobará las designaciones de las personas que integran dicho registro.
2. El registro deberá ser permanentemente actualizado.

ARTÍCULO 38°

ACCESO PÚBLICO AL REGISTRO

El secretario general pondrá a disposición de las partes el Registro actualizado de árbitros y/o adjudicadores acreditados ante el Centro, quienes desempeñarán sus funciones en las condiciones dispuestas en los Reglamentos y demás normas que regulan la actividad del Centro.

ARTÍCULO 39

Designación de árbitros y/o adjudicadores por el Centro

Cuando corresponda al Consejo designar árbitros y/o adjudicadores, ello se llevará a cabo teniendo en cuenta la naturaleza de la controversia, la especialidad requerida y su nacionalidad.

CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

CAPÍTULO III

INCORPORACIÓN A LAS NÓMINAS DE ÁRBITROS Y/O ADJUDICADORES

ARTÍCULO 40°

PROCEDIMIENTO DE INCORPORACIÓN AL REGISTRO DE ÁRBITROS Y/O ADJUDICADORES

1. Para pertenecer al **Registro de Árbitros y/o Adjudicadores del Centro**, el **Consejo de Arbitraje y de Juntas de Prevención y Resolución de Disputas** podrá invitar de manera directa a las personas que considere idóneas, conforme a los criterios institucionales del Centro.
2. Asimismo, las personas interesadas en formar parte del Registro podrán presentar solicitud escrita dirigida al Consejo, acompañando su **hoja de vida documentada y actualizada**, y manifestando expresamente su compromiso de cumplir con los Reglamentos del Centro, el Código de Ética y las demás disposiciones aplicables.
3. La presentación de la solicitud y/o la aceptación de la invitación estará sujeta al **pago de los derechos, tasas o costos administrativos establecidos en el Reglamento de Costos del Centro**, cuando corresponda, constituyendo dicho pago un requisito indispensable para la evaluación y eventual incorporación.
4. La Secretaría General realizará la verificación técnica del cumplimiento de los requisitos legales, técnicos y éticos.
5. La decisión de incorporación o denegatoria será adoptada por el Director del centro de Arbitraje y Juntas de Prevención y Resolución de Disputas, mediante Resolución Directoral debidamente motivada
6. La decisión de incorporación o denegatoria será adoptada mediante Resolución Directoral, debidamente sustentado en la verificación del cumplimiento o incumplimiento de dichos requisitos, y será comunicada al interesado por intermedio de la Secretaría General.
7. La decisión adoptada será notificada al interesado por intermedio del **secretario general**, conforme a los medios y plazos establecidos por el Centro.



CORPORACIÓN IMPERIUM

Jirón 28 de Julio N° 1167 – 2do Piso - Oficina 05
Huánuco – Perú
Tef: 062 620227 - 905595297
imperium.sg.2021@gmail.com
www.imperium.org.pe



CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

8. La incorporación y permanencia en el Registro de Árbitros y/o Adjudicadores del Centro estará sujeta, cuando corresponda, al cumplimiento de los requisitos exigidos por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento para arbitrajes derivados de contratación pública, así como al pago de los derechos establecidos en el Reglamento de Costos del Centro.
9. El pago de los derechos establecidos en el Reglamento de Costos del Centro no genera derecho adquirido ni garantiza la incorporación o permanencia en el Registro, constituyendo únicamente un requisito administrativo para la evaluación correspondiente.

ARTÍCULO 41°

REQUISITOS PARA INTEGRAR EL REGISTRO DE ÁRBITROS Y/O ADJUDICADORES

Para incorporarse al Registro de Árbitros y/o Adjudicadores, los aspirantes deberán cumplir como mínimo:

1. Contar con título profesional o equivalente registrado en la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria -Sunedu, acreditando la condición de abogado u otra profesión.
2. Para ser parte del Registro de Árbitros, se requiere contar con experiencia no menor de tres años según las siguientes condiciones: i) en el sector público desempeñándose en materia de contratación pública, o ii) en el sector privado como árbitro o secretario arbitral de la Ley N° 32069 o profesional con experiencia en contratación pública.
3. Para ser parte del Registro de Árbitros, se requiere también contar con capacitación en contrataciones con el Estado, arbitraje y derecho administrativo, acreditada mediante estudios concluidos de doctorados o maestría en materias relacionadas, o cursos o postgrados brindados por universidades o colegios profesionales en cada una de las referidas materias o acreditar docencia universitaria en dichas materias, como mínimo dos años o cuatro semestres o doscientos cuarenta horas académicas.



CORPORACIÓN IMPERIUM

Jirón 28 de Julio N° 1167 – 2do Piso - Oficina 05
Huánuco – Perú
Tef: 062 620227 - 905595297
imperium.sg.2021@gmail.com
www.imperium.org.pe



CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

4. Para ser parte del Registro de Adjudicadores, se requiere ser ingeniero o arquitecto con experiencia acreditada no menor de dos años como proyectista, adjudicador, supervisor, supervisor de obras o residente y/o con experiencia acreditada en gestión y/o administración contractual y/o gestión de proyectos y contar con conocimiento y/o experiencia en el sistema nacional de abastecimiento, o cumplir con los requisitos para ser parte del Registro de Árbitros que se señalan en el numeral 2 del presente Artículo.
5. No podrá ser parte del Registro de Árbitros o del Registro de Adjudicadores quienes se encuentren impedidos para ser árbitros o adjudicadores conforme lo establecido en la Ley General de Contrataciones Públicas y su Reglamento, así como sus normas sustitutorias o modificatorias.

Asimismo, el Consejo considera, entre otros, los siguientes criterios:

1. Prestigio profesional
2. Capacidad e idoneidad personal
3. Antigüedad en el ejercicio profesional
4. Grados académicos.
5. Docencia universitaria.
6. Publicaciones
7. Experiencia

Sin perjuicio de lo expuesto, el postulante a árbitro(a) y/o adjudicador(a) para contratación pública deberá de cumplir mínimamente los requisitos establecidos en la Ley General de Contrataciones Públicas y su Reglamento, así como sus normas sustitutorias o modificatorias.

El Centro es responsable de verificar, acreditar y mantener actualizada la información referida al cumplimiento de los requisitos de los árbitros y adjudicadores que integran sus nóminas, así como de publicar dicha información en su portal institucional y en la Plataforma Digital para las Contrataciones Públicas (PLADICOP), conforme a la normativa vigente.



CORPORACIÓN IMPERIUM

Jirón 28 de Julio N° 1167 – 2do Piso - Oficina 05
Huánuco – Perú
Tef: 062 620227 - 905595297
imperium.sg.2021@gmail.com
www.imperium.org.pe



CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

ARTÍCULO 42°

RENOVACIÓN Y EXCLUSIÓN DE ÁRBITROS Y ADJUDICADORES DE LAS NÓMINAS

El Consejo de Arbitraje y Juntas de Prevención y Resolución de Disputas evaluará, anualmente, la incorporación, renovación y exclusión de los miembros que forman parte de su nómina.

El Consejo de Arbitraje y Juntas de Prevención y Resolución de Disputas analizará cada uno de los integrantes de su nómina y decidirá su renovación y exclusión, La decisión agota la vía administrativa interna del Centro. Y será notificada al interesado por el secretario general.

La exclusión de uno de los integrantes de la nómina de árbitros o adjudicadores no implica necesariamente un rechazo a sus cualidades personales o profesionales, sino que responde a la necesidad de mantener actualizada la nómina de profesionales.

La exclusión de un árbitro o adjudicador podrá producirse, entre otros supuestos, por:

- a) Incumplimiento de los requisitos legales para su permanencia en la nómina.
- b) Imposición de sanción conforme al Código de Ética del Centro.
- c) Pérdida sobreviniente de idoneidad, independencia o imparcialidad.
- d) Incumplimiento reiterado de obligaciones funcionales.

La exclusión será dispuesta mediante acuerdo del Consejo, debidamente motivado.



CORPORACIÓN IMPERIUM

Jirón 28 de Julio N° 1167 – 2do Piso - Oficina 05
Huánuco – Perú
Tef: 062 620227 - 905595297
imperium.sg.2021@gmail.com
www.imperium.org.pe



CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

TÍTULO CUARTO

DE LOS PROCESOS ANTE EL CENTRO

ARTÍCULO 43

DE LAS NORMAS APLICABLES

Los procesos de arbitraje y JPRD que sean sometidos al Centro se registrarán por:

- Reglamento de Arbitraje
- Reglamento de y/o Juntas de Prevención y Resolución de Disputas
- Reglamento de Aranceles o Tarifas de cada mecanismo
- Reglamento Interno
- Código de Ética.
- Normas que sean aplicables supletoriamente al arbitraje y a la JPRD. en lo que sea aplicable.

En los arbitrajes sometidos a la Ley General de Contrataciones Públicas y su Reglamento, dicha normativa será de aplicación preferente, siendo los Reglamentos del Centro de aplicación supletoria, en cuanto no se opongan a aquella.

ARTÍCULO 44°

Los costos

Los honorarios del Tribunal Arbitral y Adjudicadores, así como el monto de los gastos administrativos, se determinarán de acuerdo a lo dispuesto en los Reglamentos del Centro.



CORPORACIÓN IMPERIUM

Jirón 28 de Julio N° 1167 – 2do Piso - Oficina 05
Huánuco – Perú
Tef: 062 620227 - 905595297
imperium.sg.2021@gmail.com
www.imperium.org.pe



CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

ARTÍCULO 45°

INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ECONÓMICAS

Cuando una actuación, solicitud o incidente dentro del proceso arbitral se encuentre sujeta al pago de una tasa, derecho o gasto administrativo conforme al Reglamento de Costos del Centro, la parte correspondiente deberá acreditar el pago dentro del plazo establecido.

En caso de no acreditarse el pago respectivo, la Secretaría General apercibirá a la parte para que subsane dicha omisión dentro del plazo de **cinco (5) días hábiles**, bajo apercibimiento de tener por no presentada la solicitud, declararla inadmisibile o disponer su archivo, según corresponda.

Vencido el plazo sin que se cumpla con la acreditación del pago, se hará efectivo el apercibimiento sin necesidad de nuevo requerimiento.

ARTÍCULO 46°

ARBITRAJE DE EMERGENCIA

46.1. El Centro reconoce y administra el **Arbitraje de Emergencia** como un mecanismo excepcional y previo a la constitución del Tribunal Arbitral, destinado a la adopción de medidas urgentes y provisionales, conforme a lo establecido en la **Directiva de Arbitraje de Emergencia del Centro**.

46.2. La solicitud, designación, competencia, procedimiento, plazos, costos y efectos de las decisiones del Árbitro de Emergencia se rigen **exclusivamente** por la Directiva de Arbitraje de Emergencia vigente, la cual forma parte integrante del sistema normativo del Centro.

46.3. Las decisiones emitidas por el Árbitro de Emergencia son obligatorias y vinculantes para las partes desde su notificación, tienen carácter provisional y no prejuzgan el fondo de la controversia, pudiendo ser confirmadas, modificadas o dejadas sin efecto por el Tribunal Arbitral una vez constituido.

46.4. El Arbitraje de Emergencia será aplicable **salvo pacto expreso en contrario** de las partes.



CORPORACIÓN IMPERIUM

Jirón 28 de Julio N° 1167 – 2do Piso - Oficina 05
Huánuco – Perú
Tef: 062 620227 - 905595297
imperium.sg.2021@gmail.com
www.imperium.org.pe



CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

46.5. El Arbitraje de Emergencia **no resulta aplicable** a controversias derivadas de contratos sujetos a la Ley General de Contrataciones Públicas y su Reglamento, salvo habilitación normativa expresa.

ARTÍCULO 47°

ARBITRAJE INTERNACIONAL

47.1. El Centro está facultado para **administrar arbitrajes internacionales**, conforme a lo pactado por las partes, a la Ley de Arbitraje vigente, a los tratados internacionales ratificados por el Estado Peruano y al presente Reglamento Interno, en lo que resulte aplicable.

47.2. Se considera arbitraje internacional aquel que tenga tal carácter conforme a la Ley de Arbitraje, en particular cuando las partes tengan domicilios en Estados diferentes, cuando el lugar de cumplimiento de una parte sustancial de las obligaciones se encuentre fuera del territorio nacional o cuando la controversia afecte intereses del comercio internacional.

47.3. En los arbitrajes internacionales administrados por el Centro, las partes podrán acordar libremente la sede del arbitraje, el idioma, la ley aplicable y las reglas procedimentales. A falta de acuerdo, el arbitraje se regirá por la Ley de Arbitraje vigente, siendo de aplicación supletoria el presente Reglamento Interno y los principios generalmente aceptados del arbitraje internacional.

47.4. En caso de conflicto entre lo pactado por las partes y las disposiciones del presente Reglamento Interno, prevalecerá lo acordado por las partes, salvo que contravenga normas imperativas o de orden público.

47.5. El Centro actúa exclusivamente como **entidad administradora del procedimiento arbitral**, no ejerce función jurisdiccional ni interviene en la decisión de fondo de las controversias sometidas a arbitraje.



CORPORACIÓN IMPERIUM

Jirón 28 de Julio N° 1167 – 2do Piso - Oficina 05
Huánuco – Perú
Tef: 062 620227 - 905595297
imperium.sg.2021@gmail.com
www.imperium.org.pe



CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

TÍTULO QUINTO GESTIÓN INTERNA DE CORPORACION IMPERIUM

CAPÍTULO I RECURSOS HUMANOS

ARTÍCULO 48°

PERSONAL DE CORPORACION IMPERIUM

- 1.El personal de CORPORACION IMPERIUM es seleccionado a partir de las necesidades de la Asociación, conforme al presupuesto aprobado anualmente. Todo procedimiento de selección se realiza siguiendo las políticas de la organización y conforme a la normativa aplicable.
- 2.No podrá formar parte de CORPORACION IMPERIUM aquellas personas que, administrativa o judicialmente, hayan sido impedidas de ejercer el cargo que desempeñan o tengan un conflicto de intereses permanente con las principales actividades que desarrolla la institución.
- 3.Toda información proporcionada por el personal de CORPORACION IMPERIUM, sus árbitros, adjudicadores, consejeros, secretarios, entre otros, se presumirá como válida hasta que se comunique alguna variación. CORPORACION IMPERIUM se reserva el derecho de validar la información remitida por los miembros de la institución, en todo momento, siempre que sea legalmente posible.
- 4.De existir un documento inexacto o falso, dicha acción se considerará como una falta grave, desvinculando al miembro de la institución, según sea el caso. Asimismo, CORPORACION IMPERIUM iniciará las acciones legales que sean necesarias.



CORPORACIÓN IMPERIUM

Jirón 28 de Julio N° 1167 – 2do Piso - Oficina 05
Huánuco – Perú
Tef: 062 620227 - 905595297
imperium.sg.2021@gmail.com
www.imperium.org.pe



CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

ARTÍCULO 49°

SELECCIÓN DE PERSONAL

CORPORACION IMPERIUM seleccionará a su personal en la forma que estime pertinente, conforme a las necesidades que presente. Toda persona incorporada, deberá suscribir los documentos que corresponden a su puesto.

ARTÍCULO 50°

OBLIGACIONES DEL PERSONAL

El personal de trabajo de CORPORACION IMPERIUM debe cumplir con lo siguiente:

1. Cumplir con las responsabilidades asignadas a su cargo.
2. Asistir al centro de trabajo de forma permanente, salvo excepciones justificadas o pactadas.
3. Atender toda disposición o protocolo que emita CORPORACION IMPERIUM.
4. Mantener la confidencialidad de toda la información que obre en CORPORACION IMPERIUM, cumpliendo con la política de protección de datos de la institución.
5. Reportar cualquier incidente que afecte el desarrollo de sus labores o la continuidad del servicio de CORPORACION IMPERIUM.
6. Participar en todas las actividades programadas por la institución.
7. Cuidar todo bien que haya sido entregado para el desempeño de sus funciones.
8. Cumplir con las medidas de seguridad de la información para proteger la información confidencial de CORPORACION IMPERIUM.
9. Informar al director o secretario general, en caso presente algún caso o situación que genere conflictos de interés.
10. Conocer y cumplir todas las normas de CORPORACION IMPERIUM.
11. Acatar las disposiciones, instrucciones y órdenes impartidas por sus superiores jerárquicos.



CORPORACIÓN IMPERIUM

Jirón 28 de Julio N° 1167 – 2do Piso - Oficina 05
Huánuco – Perú
Tef: 062 620227 - 905595297
imperium.sg.2021@gmail.com
www.imperium.org.pe



CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

12. Cumplir todos los códigos relacionados con los sistemas de gestión de la calidad, seguridad de la información y política antisoborno de CORPORACION IMPERIUM.
13. Realizar con diligencia, lealtad, dedicación y eficiencia las funciones relativas a su puesto de trabajo.
14. Actuar conforme a los valores de CORPORACION IMPERIUM, manteniendo el buen nombre e imagen de la institución, absteniéndose de realizar comentarios, actos o publicaciones, tanto en el entorno laboral como fuera de él, que puedan afectar la reputación de la organización.
15. Utilizar el correo electrónico asignado por CORPORACION IMPERIUM exclusivamente para asuntos relacionados al trabajo.

ARTÍCULO 51°

OBLIGACIONES DE CORPORACION IMPERIUM

CORPORACION IMPERIUM tiene las siguientes obligaciones con sus trabajadores:

1. Determinar el número de puestos de trabajo y el número de trabajadores necesarios para cumplir con sus objetivos.
2. Determinar la capacidad del trabajador en el puesto, así como evaluar sus méritos.
3. Programar las horas de trabajo de acuerdo a las necesidades de la organización y en concordancia con la legislación vigente.
4. Aplicar medidas disciplinarias de acuerdo con los reglamentos vigentes.
5. Cumplir con las leyes vigentes del país.
6. Prohibir cualquier forma de discriminación, hostigamiento laboral, abuso de poder y maltrato de personal.
7. Pagar puntualmente las remuneraciones al personal en las condiciones que correspondan



CORPORACIÓN IMPERIUM

Jirón 28 de Julio N° 1167 – 2do Piso - Oficina 05
Huánuco – Perú
Tef: 062 620227 - 905595297
imperium.sg.2021@gmail.com
www.imperium.org.pe



CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

CAPÍTULO I INFRACCIONES

ARTÍCULO 52°

ALCANCE

Las infracciones o conductas contrarias a lo dispuesto en el Reglamento constituyen una falta que puede ser sancionada. Estas faltas ocurren, incluso, fuera del horario o lugar de trabajo, siempre que impacten en los intereses o reputación de la empresa o dañe la confianza entre las partes.

ARTÍCULO 53°

PROHIBICIONES

El personal de CORPORACION IMPERIUM está prohibido de lo siguiente:

1. Agredir, amenazar o faltar al respeto, en cualquier forma, a cualquier miembro de la institución. Los actos de agresión física o psicológica, aun cuando ocurran fuera del entorno laboral, podrán ser considerados infracciones siempre que impacten negativamente en la reputación de CORPORACION IMPERIUM.
2. Emplear un lenguaje inadecuado con vocablos groseros, soeces, procaces o similares.
3. Introducir y/o distribuir propaganda de cualquier naturaleza dentro de CORPORACION IMPERIUM.
4. Ausentarse de su puesto de trabajo sin la autorización.
5. Disminuir intencionalmente el rendimiento de su labor. Asimismo, suspender, abandonar o realizar gestiones personales en horas de trabajo, sin la autorización correspondiente.



CORPORACIÓN IMPERIUM

Jirón 28 de Julio N° 1167 – 2do Piso - Oficina 05
Huánuco – Perú
Tef: 062 620227 - 905595297
imperium.sg.2021@gmail.com
www.imperium.org.pe



CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

6. Asistir o hacer uso de la palabra en representación de la organización en actos o eventos públicos, oficiales o de cualquier naturaleza sin la debida autorización.
7. Ocultar información o proporcionar intencionalmente información falsa al empleador causándole perjuicio.
8. Proporcionar información confidencial a terceros.
9. Usar el nombre de CORPORACION IMPERIUM para obtener favores, remuneraciones no autorizadas, ganar influencia u otros de carácter y beneficio personal.
10. Recibir regalos o compensaciones de cualquier naturaleza por parte de personas ajenas a la institución.
11. Utilizar papel membretado de CORPORACION IMPERIUM u otra documentación oficial para comunicarse con terceros, con excepción de aquellos que son utilizados para comunicaciones de carácter oficial.
12. Presentarse al centro de trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de drogas o sustancias estupefacientes.
13. Dar uso indebido al correo electrónico o al servicio de internet proporcionado por CORPORACION IMPERIUM.
14. Tener conflicto de intereses y/o no declararlos oportunamente.

La enumeración de las obligaciones y prohibiciones no tiene carácter limitativo, ya que no es posible prever todas las prohibiciones aplicables. Se tiene en consideración expresamente las disposiciones legales vigentes, los reglamentos específicos acordes con la naturaleza de la labor, así como las políticas, normas y procedimientos establecidos por CORPORACION IMPERIUM.

CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

ARTÍCULO 54°

RÉGIMEN DE SANCIONES

CORPORACION IMPERIUM, en virtud de sus facultades, tiene la posibilidad de aplicar sanciones en cumplimiento de su Reglamento, Código de Ética, entre otros. Cualquier acto que contravenga los principios fundamentales de la institución o atente contra la misma será considerada una infracción y se someterá al régimen dispuesto en el Reglamento.

Todos los miembros de la institución conocen las normas, reglamentos y políticas que les son aplicables; por tanto, alegar el desconocimiento de ellas, no impide la aplicación de la sanción disciplinaria correspondiente.

ARTÍCULO 55°

TIPOS DE SANCIONES

CORPORACION IMPERIUM podrá sancionar a cualquiera de sus miembros, con lo siguiente:

1. Amonestación verbal: Es la medida correctiva que se aplica cuando la falta es primaria, leve o no reviste gravedad
2. Amonestación escrita: Es la medida correctiva aplicable cuando hay reincidencia en faltas primarias o que revisten relativa gravedad. Para imponer una amonestación escrita, se le comunicará al trabajador la(s) falta(s) identificada(s) y se le otorgará un plazo de 48 horas para presentar su defensa por escrito. En caso no lo haga, la amonestación quedará consentida automáticamente
3. Suspensión de labores sin goce de haber: Es una medida correctiva que se aplica por violaciones más serias de las normas y disposiciones de la organización. Esta implica la separación temporal del trabajo sin percepción de remuneración. Esta suspensión tendrá una duración mínima de un (1) día y máximo de seis (6), debiendo graduarse de acuerdo a la falta o reincidencia de la misma.



CORPORACIÓN IMPERIUM

Jirón 28 de Julio N° 1167 – 2do Piso - Oficina 05
Huánuco – Perú
Tef: 062 620227 - 905595297
imperium.sg.2021@gmail.com
www.imperium.org.pe



CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

Para imponer una suspensión, se debe comunicar al trabajador la(s) falta(s) identificada(s) y otorgársele un plazo de 48 horas para presentar su defensa por escrito. De confirmar la comisión de la(s) falta(s), haya o no presentado su defensa el trabajador, se le enviará una nueva carta confirmando la suspensión del trabajador sin goce de haber.

4. Despido por falta grave: Constituyen causa justa de despido del(la) trabajador(a) las contempladas en los dispositivos legales vigentes, reglamento, modificatorias y complementarias.

El orden de las faltas, si bien establece una graduación de severidad, no implica que debe seguirse dicha progresión, pues cada sanción se evalúa de forma independiente, atendiendo a la naturaleza, gravedad y repercusión de la falta.

Toda sanción es independiente de las acciones civiles y penales que pudieran surgir del acto que origina la falta.

ARTÍCULO 56°

SUPLETORIEDAD

En todo lo no previsto en el presente Reglamento, serán de aplicación supletoria la Ley de Arbitraje, la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y los principios generales del arbitraje.

El Centro reconoce la facultad de fiscalización y control posterior de las autoridades competentes, en el marco de la normativa vigente.

CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERO. – Las personas que laboran en CORPORACION IMPERIUM recibirán un ejemplar del presente Reglamento y sus actualizaciones, bajo cargo, de tal manera que tomen conocimiento del contenido del mismo, por lo que no se podrá invocar el desconocimiento total o parcial para justificar su inobservancia o incumplimiento, independientemente de su categoría o lugar de trabajo, ya que las normas contenidas en el son de carácter obligatorio y su incumplimiento constituye una falta que puede conllevar a la aplicación de sanciones de distinto tipo, dependiendo de su gravedad.

SEGUNDO. – En todo lo que no se encuentre regulado por el presente Reglamento, se aplicará lo que la Ley establezca, así como lo dispuesto en documentos complementarios sobre normas, políticas o procedimientos que al respecto emita CORPORACION IMPERIUM, sin contravenir las normas contenidas en el presente Reglamento y las leyes laborales vigentes.

TERCERO. – Al presente Reglamento le serán de aplicación todas las reglas, directivas, lineamientos u algún otro documento o norma contenida en la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas y su Reglamento, así como lo dispuesto por el Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE) o el que haga sus veces. En ningún caso se interpretará o aplicará el presente reglamento de modo que restrinja o limite las facultades que cualquier ley vigente establece.



CORPORACIÓN IMPERIUM

Jirón 28 de Julio N° 1167 – 2do Piso - Oficina 05
Huánuco – Perú
Tef: 062 620227 - 905595297
imperium.sg.2021@gmail.com
www.imperium.org.pe

